

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

제 목 간이공사 등 사회보험료 미반영 및 지체상금을 적용 부적정

소 관 부 서 ▼・㉠지역본부 ■부

조 치 부 서 △처 ■부

내 용

1. 업무개요

▼ 및 ㉠지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」의 별표 2 “분장업무”에 따라 공급관리소 개선·보강공사 업무를 수행하고 있으며, 추정가격 2,000만 원 이하 계약의 경우 「공사관리규정」 제6장 공사종별 적용특례에 따라 ‘간이공사’ 및 ‘소규모용역’을 시행하고 있다.

2. 간이공사 사회보험료 미적용

가. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7조에 따르면 건설공사 도급계약 당사자는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료 등 그 건설공사와 관련하여 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 하는 비용의 금액

을 산출내역서에 적용해야 한다.

또한, 「전기공사업법 시행령」 제9조(전기공사도급계약서의 내용) 제1항 및 「정보통신공사업법 시행령」 제26조(공사도급계약서의 내용) 제1항에 따르면 전기공사와 정보통신공사도 도급계약서에 상기 보험료를 적용하도록 되어 있다.

그리고 「(국토교통부) 사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부 고시 제 2021-905호)과 「(산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준」(산업통상자원부 고시 제2020-40호)에 따르면 공사 종류별로 [표 1]과 같이 도급계약서에 사회보험을 적용하도록 되어 있다.

[표 1] 사회보험료 적용기준

구분		적용대상
건설공사	산업재해보상보험	모든 건설공사
	고용보험	모든 건설공사 * 총공사금액 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외
	국민연금보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사
	국민건강보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사
전기공사 (정보통신공사)	산업재해보상보험	모든 전기공사
	고용보험	모든 전기공사
	국민연금보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 전기공사
	국민건강보험	공사기간이 1개월 이상인 모든 전기공사

자료: “(국토교통부) 사회보험의 보험료 적용기준”, “(산업통상자원부) 사회보험의 보험료 적용기준” 재구성

한편, 사내 「공사관리규정」 제6장 8절(간이공사 및 소규모 용역)에 따르면 공사시행부서가 추정가격 2,000만원 이하의 공사를 간이공사로 시행할 경우, 간이공사 지시서에 공사기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 명시하고 계약상대자의 기명날인을 받음으로써 계약이 성립하며, 간이공사의 계약체결 및 사후관리는 공사시공부서장의 책임 하에 처리한다.

그리고, ◇처 ■부는 ‘23년 10월 간이공사 업무수행 중 업무 오류 최소화를 위하여 ‘간이공사 공사감독 실무매뉴얼’을 작성하여 전 지역본부에 전파¹⁾ 하였으며 해당 실무매뉴얼에는 간이공사 사회보험료 반영 및 정산에 관한 사항들이 명시되어 있다.

따라서 지역본부 공사시행부서는 간이공사를 포함하는 건설공사 또는 전기공사를 시행하는 경우 [표 1]에 따른 사회보험료를 도급계약 산출내역서에 반영하여 공사를 시행해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 지역본부에서 시행한 간이공사의 사회보험료 반영 적정성을 검토한 결과, ▼·●지역본부 ■부는 ‘23년 10월 이후 각각 23건, 15건의 건설공사 및 전기공사를 간이공사로 시행하면서, [표 2]와 같이 해당법령과 다르게 「건설산업기본법」 또는 「전기공사업법」 등에서 요구하는 고용보험료, 산재보험료, 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료를 산출내역서에 계상하지 않고 각각 8건 및 9건의 계약을 체결하였다.

[표 2] 간이공사 사회보험료 미적용 현황(‘23.10월 이후)

구분	총 시행 건수	사회보험료 미적용 간이공사
▼지역본부 ■부	23건	“㉠공사” 등 8건
●지역본부 ■부	15건	“㉡공사” 등 9건

자료: ▼·●지역본부 ■부 확인서 “간이공사 등 사회보험료 및 지체상금을 적용에 관한 사항” 내용 일부 발췌

그 결과 「건설산업기본법」 등에서 요구하는 공공 건설공사 근로자의 사회보장을 위한 제도가 잘 지켜지는 않는 결과가 발생되었다.

1) ■부-2416(‘23.10.23) “(공급)간이공사 실무매뉴얼 수립 및 전파”

3. 간이공사 및 소규모용역 지체상금을 적용에 관한 사항

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조에 따르면 계약담당직원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 하며, 동법 시행규칙 제75조에 따르면 지체상금률은 공사의 경우 1천분의 0.5, 용역은 1천분의 1.25로 되어 있다.

한편, 사내규정 「공사관리규정」 제6장 8절(간이공사 및 소규모 용역)에 따르면 공사·용역 시행부서가 추정가격 2,000만원 이하의 공사 및 1,000만원 이하 소규모 용역²⁾을 간이공사(소규모 용역 포함)로 시행할 경우, 간이공사 지시서에 공사 기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 명시하고 계약상대자의 기명날인을 받음으로써 계약이 성립하며, 간이공사의 계약체결 및 사후관리는 공사시공부서장의 책임 하에 처리한다.

따라서 지역본부 공사·용역 시행부서는 간이공사 및 소규모용역을 계약 하는 경우라도 국가계약법에 따른 적정 지체상금률을 명시하여 계약을 체결해야 한다

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본 감사기간 지역본부에서 시행한 간이공사 및 소규모 용역의 지체상금률 적용내역을 살펴본 결과, ▼·●지역본부 ■부는 '23년 10월 이후 각각 30건 및 17건의 간이공사 및 소규모용역을 시행하면서 [표 3]과 같이 해당법령과 다르게 지체상금률을 잘못 적용하여 각각 10건 및 5건의 계약을 체결하였다.

2) 단, 공사(工事)와 직접적으로 관련된 용역이거나, 시설 점검 및 진단용역에 한함

[표 2] 간이공사 및 소규모 용역 지체상금을 오적용 현황('23.10월 이후)

구분	총 시행 건수	사회보험료 미적용 간이공사 및 소규모 용역
▼지역본부 ■부	30건	“㉠㉡공사” 등 10건
●지역본부 ■부	17건	“㉠㉢공사” 5건

자료: ▼·●지역본부 ■부 확인서 “간이공사 등 사회보험료 및 지체상금을 적용에 관한 사항” 내용 일부 발췌

관계부서 의견 ▼·●지역본부 ■부는 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □처장은

간이공사 및 소규모 용역을 시행하면서 사회보험료를 미반영하거나 지체상금을 잘못 적용한 부서에 주의 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서, 부서주의]

▼지역본부 ■부

●지역본부 ■부

[별표 1] ▼·●지역본부 ■부 간이공사 사회보험료 미적용 현황

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

구분		공사명	계약기간	계약금액	사회보험료 적용여부			
					산재	고용	연금	건강
▼ 지역본부	1	㉞㉞공사	‘24. 04. 29 ~ 05. 26	??	X	X	해당없음	해당없음
	2	㉞㉞공사	‘24. 05. 29 ~ 07. 17	??	O	O	X	X
	3	㉞㉞공사	‘24. 09. 11 ~ 10. 18	??	O	O	X	X
	4	㉞㉞공사	‘25. 03. 19 ~ 03. 28	??	X	X	해당없음	해당없음
	5	㉞㉞공사	‘25. 04. 18 ~ 05. 30	??	O	O	X	X
	6	㉞㉞공사	‘24. 05. 13 ~ 07. 12	??	O	O	X	X
	7	㉞㉞공사	‘25. 05. 13 ~ 05. 29	??	X	X	해당없음	해당없음
	8	㉞㉞공사	‘25. 07. 21 ~ 08. 31	??	O	O	X	X
● 지역본부	1	㉞㉞공사	‘23.11.01 ~ 11.30	??	X	X	해당없음	해당없음
	2	㉞㉞공사	‘23.11.08 ~ 12.15	??	O	O	X	X
	3	㉞㉞공사	‘23.12.01 ~ 12.29	??	X	X	해당없음	해당없음
	4	㉞㉞공사	‘24.02.15 ~ 03.15	??	O	O	X	X
	5	㉞㉞공사	‘24.05.20 ~ 06.13	??	X	X	해당없음	해당없음
	6	㉞㉞공사	‘24.08.08 ~ 08.30	??	X	X	해당없음	해당없음
	7	㉞㉞공사	‘24.08.22 ~ 09.27	??	X	X	X	X
	8	㉞㉞공사	‘24.11.01 ~ 12.06	??	O	O	X	X
	9	㉞㉞공사	‘24.12.05 ~ 12.27	??	X	X	해당없음	해당없음

[별표 2] ▼·●지역본부 ■부 간이공사 및 소규모용역 지체상금을 오적용 현황

(단위 : 천 원, V.A.T 별도)

구분		계약명	계약일자 (시행일자)	분류	계약금액	지체상금 적용률	적정 여부
▼ 지역본부	1	㉠㉡공사	'23. 11. 16	공사	??	20.00	X
	2	㉢㉣공사	'24. 04. 29	공사	??	20.00	X
	3	㉤㉥공사	'24. 05. 29	공사	??	20.00	X
	4	㉦㉧공사	'24. 06. 03	공사	??	20.00	X
	5	㉨㉩공사	'24. 08. 19	공사	??	20.00	X
	6	㉪㉫공사	'24. 11. 08	공사	??	20.00	X
	7	㉬㉭용역	'24. 11. 14	용역	??	20.00	X
	8	㉮㉯용역	'25. 03. 10	용역	??	20.00	X
	9	㉰㉱공사	'25. 06. 10	공사	??	20.00	X
	10	㉲㉳공사	'25. 07. 21	공사	??	20.00	X
● 지역본부	1	㉴㉵공사	'23.11.01	공사	??	0.75	X
	2	㉶㉷공사	'23.12.01	공사	??	0.75	X
	3	㉸㉹공사	'24.06.28	공사	??	0.75	X
	4	㉺㉻공사	'24.09.24	공사	??	0.75	X
	5	㉼㉽용역	'25.03.18	용역	??	0.75	X